

***COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA***

n. 57/DT del 20 dic 2013

**Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia
di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247**

La procedura allegata definisce le responsabilità e le modalità per attuare il monitoraggio finalizzato a vigilare che, durante il servizio, il Personale di Condotta di Trenitalia non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza o il comportamento, in ottemperanza all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247.

FIRMATO
Marco Caposciutti

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	DT Pagina 2 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		

<i>Nuova</i>	☒
<i>Revisione Parziale</i>	☐
<i>Revisione Totale</i>	☐

Emanazione: DT Approvazione: DT - SDE DRUO - SIGSQ Redazione: DT- SDE-SGSE Data emissione: Data di decorrenza:	Firma Caposciutti Guidi Rizzo Migliorini 20/12/2013 15/01/2014
--	--

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	20 dic 2013	Prima emissione

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	DT Pagina 3 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE.....	2
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	4
2. STRUTTURE E SOGGETTI	4
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	4
3.1 SOTTOPROCESSO A: PIANIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO	5
3.1 SOTTOPROCESSO B: ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO	6
3.3 SOTTOPROCESSO C: ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO E CORRELATI PROVVEDIMENTI....	7
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	8
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	8

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		DT Pagina 4 di 8

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità per attuare il monitoraggio finalizzato a vigilare che, durante il servizio, il Personale di Condotta di Trenitalia non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza o il comportamento, in ottemperanza all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247 (Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura) di seguito riportato:

“4. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni già vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Resta salva, in caso di positivo accertamento, la possibilità per l'interessato di richiedere a suo spese un nuovo esame ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del predetto accertamento.”.

2. Strutture e Soggetti

Divisioni

- UP
- SDT
- Impianti Condotta

RFI

- Unità Sanitarie Territoriali

3. Descrizione iter procedurale

La presente procedura si compone dei seguenti sottoprocessi:

- Sottoprocesso A: Pianificazione del monitoraggio
- Sottoprocesso B: Esecuzione del monitoraggio
- Sottoprocesso C: Analisi dei dati del monitoraggio e correlati provvedimenti

In ciascuna delle suddette fasi tutti i Soggetti interessati all'applicazione della presente procedura devono operare con scrupolosa riservatezza, in particolare:

- nella pianificazione dei controlli al fine di garantire la non prevedibilità degli stessi;
- durante l'effettuazione dei controlli al fine di garantire il pieno rispetto della privacy e della dignità del PdC;
- nel trattamento delle informazioni relative agli esiti dei controlli.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		DT Pagina 5 di 8

3.1 Sottoprocesso A: Pianificazione del monitoraggio

SOTTOPROCESSO A: Pianificazione del monitoraggio	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	UP SDT Impianti Condotta RFI Unità Sanitarie Territoriali
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247 (Monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura), ciascun Responsabile SDT, sentito il Responsabile della rispettiva UP, deve prevedere un programma annuale di visite a campione senza preavviso da svolgere sul PdC, all'inizio del servizio, al fine di accertare (con le modalità descritte al sottoprocesso B) che detto personale non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Il programma annuale consiste nella individuazione del numero di accertamenti di cui sopra da effettuare mensilmente affinché al termine dell'anno di riferimento il quantitativo di agenti sottoposti a detti controlli sia non inferiore al 5% del totale della forza dell'Impianto Condotta dipendente dalla SDT, ritenendo detto totale costituito dal PdC dell'Impianto Primario, nonché degli eventuali Impianti Associati e Presidi. Stabilito nel suddetto programma il numero degli accertamenti mensili, il Responsabile dell'Impianto Condotta concorderà con l'Unità Sanitaria Territoriale il piano di dettaglio (es. settimanale, bisettimanale ecc.) delle visite a campione, in cui devono essere specificati: - i servizi all'inizio dei quali effettuare detti accertamenti, procurando che l'individuazione contempli criteri di casualità, omogenea distribuzione sul territorio e possibilmente evitando, finché non sia stato interessato il totale della forza, ripetizioni delle visite di cui alla presente procedura su PdC che le abbia già ricevute, a meno che tale necessità non sia motivata da precedenti esiti non conformi; - per ciascuna visita, l'individuazione di un idoneo locale in cui condurre l'accertamento; - i nominativi e i recapiti telefonici del coordinatore dell'Unità Sanitaria Territoriale che dovrà effettuare i controlli sul PdC, o del suo collaboratore all'uopo delegato. Del piano di dettaglio il Responsabile dell'Impianto fornirà comunicazione al Responsabile Produzione di Impianto, con l'opportuna riservatezza già richiamata al punto 3. Nel corso dell'anno il programma delle visite può essere modificato per necessità contingenti, ad esempio per recuperare eventuali ritardi, ovvero per rimodulazioni rese necessarie a seguito degli esiti degli accertamenti precedenti ecc., in modo tale però da mantenere l'obiettivo di sottoporre a controllo almeno il 5% della forza totale dell'Impianto Condotta. Gli accertamenti di cui alla presente procedura non sono sostitutivi, ma integrativi di quelli già previsti dalla normativa attinente alla salute e sicurezza sul lavoro.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	DT Pagina 6 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		

3.1 Sottoprocesso B: Esecuzione del monitoraggio

SOTTOPROCESSO B: Esecuzione del monitoraggio	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	UP SDT Impianti Condotta RFI Unità Sanitarie Territoriali
Le visite di cui alla presente procedura devono essere effettuate: - senza preavviso all'inizio del servizio (esclusi i cambi volanti) al fine di rilevare lo stato in cui il PdC si presenta per svolgere la missione giornaliera di Condotta; - previa tempestiva sostituzione da parte di Istruttori Condotta, o di Personale di riserva, al fine di non creare potenziali disservizi e garantire i tempi necessari agli accertamenti previsti, nel rispetto della privacy e della dignità del PdC. Presa visione della necessità di effettuare le visite previste dal piano di dettaglio comunicato dal Responsabile di Impianto, il Responsabile Produzione di Impianto deve prendere tempestivi contatti con gli Istruttori Condotta e con l'Addetto alla Distribuzione al fine di disporre per la sostituzione del PdC. La squadra che si presenterà al PdC da sottoporre a visita sarà composta dal personale incaricato dell'Unità Sanitaria Territoriale, che esibirà apposita credenziale, nonché dall'Istruttore Condotta che consegnerà al PdC M 40, a firma del Capo Impianto, con notifica di distoglimento temporaneo dal servizio con passaggio di consegne e ordine di sottoporsi alla visita di cui alla presente procedura. L'Istruttore Condotta o, se del caso, il Personale di riserva, prese le consegne dal PdC da sottoporre a visita, proseguirà il servizio previsto per l'intero nastro lavorativo di detto PdC, salvo diversa comunicazione dell'Addetto alla Distribuzione. Il PdC da sottoporre a visita, dopo aver ricevuto il suddetto M 40, si recherà assieme al personale dell'Unità Sanitaria Territoriale nel locale appositamente individuato al fine di effettuare gli accertamenti previsti, che verranno svolti secondo il protocollo operativo previsto dalla Direzione Sanità RFI e con l'opportuna riservatezza già richiamata al punto 3. Al termine dell'accertamento nel caso in cui emergano elementi che depongano per la presenza di sostanze in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza o il comportamento, il personale dell'Unità Sanitaria Territoriale comunicherà al Responsabile Produzione di Impianto che l'agente deve essere temporaneamente escluso dalla attività di condotta. Lo stesso verrà poi inviato ad accertamento sanitario presso la UST, conformemente al contenuto dell'articolo 17 comma 3 del D. Lgs. 247/2010. Il risultato dell'esame deve comunque essere refertato, in duplice copia, riportando le generalità del PdC e dell'operatore che esegue il test, la citazione del protocollo operativo secondo cui è stato eseguito l'esame, il luogo, la data, l'ora, l'esito del test e la firma del PdC. Il PdC può chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali sue dichiarazioni. Una copia del referto va consegnata al PdC e l'altra rimane agli atti dell'Unità Sanitaria Territoriale. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia compatibile con l'attività di Condotta, il Responsabile Produzione di Impianto impartirà all'Addetto alla Distribuzione disposizioni per il proseguimento del	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		DT Pagina 7 di 8

servizio del PdC sottoposto a visita che, possibilmente, dovrà essere quello originariamente previsto; in alternativa detto PdC potrà essere comandato di riserva o “su servizio compatibile”¹ per la durata della prestazione programmata. In caso contrario il Responsabile Produzione di Impianto confermerà all’Addetto alla Distribuzione il distoglimento del PdC dal servizio e verranno applicate le procedure previste nei casi di controllo sanitario con esito di incompatibilità al servizio di Condotta.

In ogni caso al PdC sottoposto a visita verrà corrisposta l’indennità prevista per l’intero servizio originariamente comandato per la giornata lavorativa in cui è stato effettuato l’accertamento.

Il caso in cui, a seguito di ricevimento del sopra citato M 40, il PdC si rifiutasse di sottoporsi alla visita di cui alla presente procedura, ovvero, pur dichiarandosi disponibile, non sottoscriva formalmente l’atto di consenso all’effettuazione dell’esame, andrà assimilato al caso di visita eseguita con esito incompatibile con l’attività di Condotta.

Presso ciascun Impianto Condotta la procedura di cui al presente sottoprocesso B viene attivata solo dopo che il totale della forza PdC è stato interessato da apposita informativa mirata eseguita nei modi d’uso.

3.3 Sottoprocesso C: Analisi dei dati del monitoraggio e correlati provvedimenti

SOTTOPROCESSO C: Analisi dei dati del monitoraggio e correlati provvedimenti	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	UP SDT Impianti Condotta RFI Unità Sanitarie Territoriali
I dati risultanti dal monitoraggio del PdC descritto nella presente procedura devono essere analizzati a cura del Responsabile Impianto Condotta nelle caratteristiche fondamentali (andamento temporale degli esiti compatibili e incompatibili col servizio, distribuzione geografica, eventuali criticità individuali ecc.). I report derivanti dall’analisi di cui trattasi devono costituire gli allegati di una relazione che trimestralmente il Responsabile dell’Impianto Condotta deve produrre e che deve costituire documento di input per il Ciclo di Miglioramento periodico di SGSE (COCS 18 r. v.) al fine di individuare, se del caso, opportune azioni di miglioramento nei confronti del PdC (es. momenti di sensibilizzazione in sede di aggiornamento professionale, formazione specifica, scorte mirate ecc.).	

¹ Può essere utile stilare il piano di servizi da sottoporre a controllo, facendo in modo che il PdC controllato su un servizio cronologicamente precedente, in caso di esito di idoneità al servizio a seguito del controllo, sia già automaticamente collocato in un successivo servizio compatibile (ai fini del regolamento per la composizione dei turni e del CCNL) con quello nel quale è stato sostituito, generando dunque uno “scarrucolamento” dei servizi già a priori e da piano, invece che estemporaneo.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 57/DT del 20 dic 2013 Procedura per l'attuazione del monitoraggio del Personale di Condotta Trenitalia di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 247	DT Pagina 8 di 8
Codice Identificativo di Riferimento DT 082		

4. Documentazione di riferimento

- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247 “Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. (11G0013)” (Gazzetta Ufficiale n.16 del 21-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 15).
- Documentazione prevista da SGSE.

5. Definizioni e Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
CIR	Codice Interno di Riferimento
CO	Comunicazione Organizzativa
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DT	Direzione Tecnica
PdC	Personale di Condotta
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
SDT	Strutture di Produzione sovraordinate agli Impianti Condotta
SGSE	Sistema di Gestione Sicurezza di Esercizio
UP	Unità Produttive - Strutture Dirigenziali rette da Datori di Lavoro tali ai sensi della CO 123 revisione vigente.